

△△△△△△△ 상임감사

△△, 통보

제 목 행위허가 업무 검토 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 행정처 △△△△부, △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

△△△△△△△사무소(이하 “사무소” 라 한다.)는 협의 등 행위허가 요청에
대하여 2023년 51건, 2024년 50건, 2025년 33건, 2026년 1분기 8건 신청사항을
검토 후 동의 및 부동의 등 회신하였다.

[표 1] 행위허가(협의) 및 공원사업시행허가(협의) 처리 현황

(2026. 1분기 기준)

연도별	계	허가(공원사업시행)				협의(공원사업시행)				신고			비고
		소계	허가	불허가	반려	소계	협의	부동의	반려	소계	수리	거부	
2023년	51	8	8	-	-	43	37	1	5	-	-	-	
2024년	50	1	1	-	-	49	47	1	1	-	-	-	
2025년	33	-	-	-	-	33	32	1	-	-	-	-	
2026년	8	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	

자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

공단 공원계획 및 허가업무 매뉴얼에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 등 첨부확인, 신청 토지의 지상권 설정여부 확인 등을 통하여 권리관계를 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하도록 하고 있다.

「자연공원법 시행령」 개정¹⁾으로 2021. 7. 1.부터 자연공원 공원자연환경지구 내 ‘농막’ 설치가능함에 따라 이와 관련된 행위허가 업무는 「자연공원 공원자연환경지구 내 농막설치 기준」(△△부 고시 제2021-125호, 2021. 7. 1. 시행) 및 「자연공원 공원자연 환경지구 내 농막설치 업무지침」(△△부 △△△△과-517호, 2021. 7. 23.)(이하 ‘업무지침’이라 한다)에 따라 처리하여야 하며,

「자연공원 공원자연 환경지구 내 농막설치 업무지침」 및 공단 「농막 관리 지침」에 따라 농막은 한 필지 당 연면적 20㎡ 이내의 설치를 원칙으로 하며, 농막으로 허용되는 연면적은 건축물뿐만 아니라 함께 사용하는 정화조,

1) 규제 개선의 일환으로 「자연공원법 시행령」 제14조의3제2항제4호 개정('20.12. 8.)에 따라 자연공원 공원자연환경지구 내 농막 설치 허용(2021. 7. 1. 시행)

배관 등 농지를 점용하는 구조물의 모든 면적을 포함하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지상권 설정 등 권리관계 확인 소홀

사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 하며, 행위허가 신청사항에 적합하게 허가 여부를 결정하여야 한다.

특히 토지의 경우에는 공유자 또는 지상권(범위:토지의 전부, 목적:건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자 모두에게 권리 관계가 있음에 따라 제출받은 행위허가 신청 서류 중 공유자 또는 지상권(범위:토지의 전부, 목적:건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자의 토지사용승낙서가 모두 첨부되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여는 보완을 요청하여야 한다.

[표 2] 구비서류(토지사용승낙서) 검토 소홀 현황

구분	행위허가(협의)명	위치	신청자	토지 소유자 (권리자포함)	사용승낙서 현황	비고
1	△△면 △△리 마을안길 정비공사를 위한 협조요청 [△△사무소-2947(2025.5.23.)]	△△△도 △△시 △△면 △△리 750-4번지 일원	△△시장	사유지 (최*자, 이*진) 권리자 (△△농업협동조합)	최*자, 이*진	권리자 (△△농업협동조합)

자료: 사무소 제출자료 재구성

그러나, 사무소는 위 [표 2]의 행위허가 신청 건에 대하여 제출받은 서류 중 토지 △△리 750-4번지의 경우 등기사항전부증명서에 소유자 최*자, 지상권자 △△농업협동조합으로 되어 있음에 따라, 소유자 최*자 및 해당 토지 전부의 권리관계가 있는 지상권자 모두의 토지사용승낙서가 첨부되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여 보완을 요청하였어야 함에도, 소유자 최*자 1명의 토지 사용승낙서만 첨부되었는데도 불구하고, 토지 전부에 대한 권리관계가 있는

지상권자의 사용승낙서에 대한 보완을 별도로 요청하지 않고 허가를 하는 등 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

나. 농막 설치 행위허가 검토 소홀

사무소는 농막 설치 행위허가 업무를 추진함에 있어 「자연공원 공원자연환경지구 내 농막설치 업무지침」 및 공단 「농막 관리 지침」에 따라 정화조, 배관 등 농지를 점용하는 구조물의 모든 면적을 포함하여 연면적 20㎡ 이내로 허가하여야 한다.

[표 3] 농막 설치 행위허가 구비서류 검토 소홀 현황

구분	행위허가(협의)명	용도지구	협의내용	비고
1	가설건축물(농막) 축조신고 협의에 대한 회신(△△리 166, 정수*) [△△△사무소-4184(2023.7.6.)]	공원자연환경지구	- 컨테이너 1동(18㎡) - 오수처리 계획: 하수도 연결	오수처리 연결 배관 면적 검토 누락
2	가설건축물(농막) 축조신고 협의에 대한 회신(△△리 67, 홍석*) [△△△사무소-4366(2023.7.13.)]	공원자연환경지구	- 컨테이너 1동(18㎡) - 오수합병정화조(수거식) 설치 - 오수합병정화조 바닥 콘크리트 기초공사	오수합병정화조 설치 면적 검토 누락
3	가설건축물(농막) 축조신고 협의 건 동의 회신(△△리 58) [△△△사무소-5590(2025.9.18.)]	공원자연환경지구	- 농막 완제품 1동(19.84㎡) - 싱크대, 화장실 설치에 따른 하수도관 공공하수처리시설 인입	하수도 배관 설치 면적 검토 누락

자료: 사무소 제출자료 재구성

그러나, 사무소는 위 [표 3]의 농막 축조 행위허가 신청 건을 검토하며, 가설건축물 1동 외에 오수처리를 위해 설치하는 배관 면적을 모두 포함하여 검토하였어야 함에도, 동의 회신하며 오수처리 연결 배관 면적 검토는 누락한 사실이 있다.

다만, 수감기간 현장 확인 결과 위 [표 3]의 “구분 2”의 경우는 오수처리 시설 및 배관은 설치하지 않은 것을 확인하였으며, “구분 1”과 “구분 3”의 경우는 배관이 매립되어 있으나 관련 자료 및 육안으로 정확한 면적 산출은 어려우며, 농막 실면적 및 설치위치 등 현장 여건을 고려해볼 때 초과 면적은

약 1㎡이내일 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(행정처 △△△△부장)에게 행위허가 업무를 추진하며 구비서류 검토를 소홀히 한 “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△△”에 대하여 “신분상 △△” 조치 요구하고(△△)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	행위허가	△△△△△△△사무소 (現 △△△△처 △△팀)	신분상 △△	2024.1.1.~2025.12.31.
2	△△직 △급	△△△	행위허가	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2023.1.1.~2023.12.31.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)